

第二讲 宪法的发展

学生史料与问题

姓名：_____ 班级：_____ 日期：_____

随课堂读材料、圈词、作答。题 1—5 用于 90 分钟；E1、E2 各增加 5 分钟。原文、概述与教师译意分别标明，作答要指出具体词句。

从现行宪法题注开始

《中华人民共和国宪法》题注（2018 年修正文本）：

（1982 年 12 月 4 日第五届全国人民代表大会第五次会议通过 1982 年 12 月 4 日全国人民代表大会公告公布施行

根据 1988 年 4 月 12 日第七届全国人民代表大会第一次会议通过的《中华人民共和国宪法修正案》、1993 年 3 月 29 日第八届全国人民代表大会第一次会议通过的《中华人民共和国宪法修正案》、1999 年 3 月 15 日第九届全国人民代表大会第二次会议通过的《中华人民共和国宪法修正案》、2004 年 3 月 14 日第十届全国人民代表大会第二次会议通过的《中华人民共和国宪法修正案》和 2018 年 3 月 11 日第十三届全国人民代表大会第一次会议通过的《中华人民共和国宪法修正案》修正）

先标出“通过并公布施行”与后来五次“修正”的日期。暂记你的疑问：为什么今天仍称它为 1982 年宪法？

一张简明全景

历史位置	本课要理解的问题
近代宪法形成	英国 1689 年法案涉及王权与议会；美国 1787 年宪法涉及联邦权力的组织，1791 年前十条修正案补充权利保障；法国 1789 年宣言把权利保障与权力分立相联系，1791 年制定宪法。各国道路并非一套步骤。
中国近代探索	从清末 1908 年大纲到 1912 年临时约法，观察权力根据与行使方式；此后北洋和国民政府时期继续有不同方案。草案、正式文本与实际施行须区分。
革命根据地与新中国	1931、1941、1946 年根据地文件具有各自的地域、时期与任务；1949 年《共同纲领》发挥临时宪法作用。新中国先后颁布 1954、1975、1978、1982 四份完整宪法文本。
现行宪法的修正	1982 年宪法此后在 1988、1993、1999、2004、2018 年作部分修正。通过下列条文比较，观察具体改变与保留。

全景依教材及已核历史说明概述；现行题注据外交部全文，链接见末页。

材料一 中国近代探索中的权力安排

1908 年的背景（教材概述）

《钦定宪法大纲》以“君上大权”为主要部分，另附“臣民权利义务”。它仍以皇帝及其权力为中心安排国家事务。此处依教材印刷 64—65 页概述，未将概述当作 1908 年原文。

1912 年《中华民国临时约法》（简体转写）

第二条：

中华民国之主权属于国民全体。

第十六条：

中华民国之立法权，以参议院行之。

第四十五条：

国务员于临时大总统提出法律案、公布法律，及发布命令时，须副署之。

依约法第四十三条，这里的国务员指国务总理和各部总长。“副署”在本题中先理解为相应国务员也须签署。以上是机构所载历史文本的简体转写，标点依转录文本；不是本册制作的 1912 年公报影印。原文标明 1912 年 3 月 11 日公布。

题 1 从主权宣示读到具体分工

（1）指出一项国家权力根据和一项具体分工或行使方式，注明条号。

（2）据此说明，为什么这种变化不只是改了国号？

（3）仅凭这三条，能否认定当时所有人的权利都已充分实现？要作这种判断，还需要什么材料？

我的结论与依据：

材料能说明什么，还不能说明什么：

出处：中山学术资料库《中华民国临时约法》，收于《国父全集》第 9 册 280—285 页；第 2、16 条分别位于 280、281 页，第 43、45 条位于 284 页。所载注释据《临时政府公报》第 35 号。

材料二 检察职权与人身自由的三版对读

1975 年宪法

第二十五条第二款：

检察机关的职权由各级公安机关行使。

第二十八条有关部分：

公民的人身自由和住宅不受侵犯。任何公民，非经人民法院决定或者公安机关批准，不受逮捕。

1978 年宪法（3 月公布本）

第四十三条第一款：

最高人民检察院对于国务院所属各部门、地方各级国家机关、国家机关工作人员和公民是否遵守宪法和法律，行使检察权。地方各级人民检察院和专门人民检察院，依照法律规定的范围行使检察权。人民检察院的组织由法律规定。

第四十七条：

公民的人身自由和住宅不受侵犯。

任何公民，非经人民法院决定或者人民检察院批准并由公安机关执行，不受逮捕。

1982 年宪法原文

第三十七条：

中华人民共和国公民的人身自由不受侵犯。

任何公民，非经人民检察院批准或者决定或者人民法院决定，并由公安机关执行，不受逮捕。

禁止非法拘禁和以其他方法非法剥夺或者限制公民的人身自由，禁止非法搜查公民的身体。

第三十九条：

中华人民共和国公民的住宅不受侵犯。禁止非法搜查或者非法侵入公民的住宅。

第一百二十九条：

中华人民共和国人民检察院是国家的法律监督机关。

第一百三十五条：

人民法院、人民检察院和公安机关办理刑事案件，应当分工负责，互相配合，互相制约，以保证准确有效地执行法律。

出处：1975 采用中国人大旧页的境外保存本，PDF 第 8、10 页，第 25 条另有最高检官方引文互核；未取得 1975 原刊图像。1978 采用驻生态环境部纪检监察组官网所载公布本。1982 见《国务院公报》1982 年第 20 号，印刷 859、873—874 页 / PDF 第 11、25—26 页。链接见本册出处说明。

题2 变化发生在哪一步

回看材料二，按两个阶段写出变化。

读法提示：分别圈出“决定 / 批准”“执行”的主体，再找禁止行为。三个版本保留各自原标点；“逮捕”不等于所有限制自由的行为。1978年公布后另有1979、1980年局部修改；本册没有混用这些后来版本。

(1) 从1975年到1978年，检察职权及逮捕批准、执行的安排发生了什么改变？

(2) 1982年承接了哪些安排？所选条文又进一步写明了什么保障和机关关系？至少各找一处依据。

(3) 这些文字足以证明1982年以后每一次限制自由的行为都合法吗？说明理由。

帮助理解形成过程的另一类材料

1982年形成材料（依据同期报告与公报的概述）：1980年启动修改，1982年公布草案征求意见。彭真于1982年11月26日向大会作《关于中华人民共和国宪法修改草案的报告》；宪法于12月4日通过并公布施行。

报告说明基本权利规定更加充实、明确，并说明国家机关需要分工，既防止权力过分集中，又使工作有效进行。报告说明当时怎样解释修改理由；正式宪法文字则显示最终通过了哪些规则。以上为报告概述，不是逐字引语。

原件位置：《国务院公报》1982年第20号，宪法印刷851—874页 / PDF第3—26页；报告印刷875—892页 / PDF第27—44页。该期公报出版于1983年2月7日，出版日期与报告日期、宪法通过日期不同。

条号提示：本册1982年原第129、135条，在2018年相关条号调整后，对应现行第134、140条。查历史时须保留历史版本和条号。

第一学时页边句：一处能从原文直接看出的变化是_____；仅凭这些材料，还不能判断_____。

材料三 土地条款的旧句与新句

1982 年宪法原文

第十条第一款：

城市的土地属于国家所有。

第十条第四款：

任何组织或者个人不得侵占、买卖、出租或者以其他形式非法转让土地。

1988 年宪法修正案

第二条（完整节录）：

宪法第十条第四款“任何组织或者个人不得侵占、买卖、出租或者以其他形式非法转让土地。”修改为：“任何组织或者个人不得侵占、买卖或者以其他形式非法转让土地。土地的使用权可以依照法律的规定转让。”

1988 年修正后宪法第十条第一款仍为：

城市的土地属于国家所有。

题 3 同时指出改变与保留

- （1）旧第四款少了哪些字，新第四款多了哪一句？
- （2）“1988 年这次修改把城市土地变为私人所有。”这一说法是否成立？请同时使用第一款与新第四款说明。
- （3）“可以转让”是否意味着一切转让都当然合法？依据在哪？
- （4）“修正案第二条”修改的是“宪法第二条”吗？写清两个编号分别属于哪个文件。

出处：1982 原文见《国务院公报》1982 年第 20 号印刷 855 页 / PDF 第 7 页；1988 修正案及附修正本见贵州政协所载文本。本次修正案还有关于私营经济的第一条，土地并非当年修改的全部内容。

材料四 五次修正中的具体位置

下表仅列本课使用的内容示例，不能替代每次修正案全文。

年份	本课对应的具体内容	修正案的条次
1988	私营经济；土地使用权依法转让	第 1—2 条
1993	国家实行社会主义市场经济等	第 3—11 条
1999	依法治国，建设社会主义法治国家等	第 12—17 条，其中第 13 条涉及本页新增句
2004	国家尊重和保障人权；私有财产等	第 18—31 条，其中第 24 条涉及人权原则
2018	指导思想、相关制度与国家机构等；本课选读监察机关	第 32—52 条

1999 年新增原则与此前已有规定

1982 年宪法原文第五条（节录）：

国家维护社会主义法制的统一和尊严。

一切法律、行政法规和地方性法规都不得同宪法相抵触。

一切国家机关和武装力量、各政党和各社会团体、各企业事业组织都必须遵守宪法和法律。

一切违反宪法和法律的行为，必须予以追究。

任何组织或者个人都不得有超越宪法和法律的特权。

1999 年宪法修正案第十三条规定增加到宪法第五条的第一款：

中华人民共和国实行依法治国，建设社会主义法治国家。

阅读时想一想：新增的原则表达，与此前已有的法制要求是什么关系？2004 年新增人权原则与此前权利条款的对照，见 E2 附页。

资料位置说明：1993 仅作教材与已核形成说明支持的全景定位，不在本册引录其原公报。1999 新增句据中国人大网修正案正文所见内容，并与现行宪法第 5 条核对；未取得该年原公报图像。1982 第 5 条见公报印刷 854—855 页 / PDF 第 6—7 页。五次修正的题注与条次可回查本册所列官方文本。

我的课堂笔记：

材料五 2018 年监察机关相关修改

三组对照合读。旧句与新句分别属于修改前后，不拼成同一时期的条文。

一 宪法第三条第三款

修改前：

国家行政机关、审判机关、检察机关都由人民代表大会产生，对它负责，受它监督。

2018 年修正案第三十七条规定改为：

国家行政机关、监察机关、审判机关、检察机关都由人民代表大会产生，对它负责，受它监督。

二 宪法第八十九条第八项

修改前国务院的一项职权：

领导和管理民政、公安、司法行政和监察等工作；

2018 年修正案第四十六条规定改为：

领导和管理民政、公安、司法行政等工作；

三 修正案第五十二条新增监察委员会一节（节录）

新增第一百二十三条：

中华人民共和国各级监察委员会是国家的监察机关。

新增第一百二十六条：

国家监察委员会对全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会负责。地方各级监察委员会对产生它的国家权力机关和上一级监察委员会负责。

圈读提示：标出增列的机关、删除的国务院职权文字和新增机关地位；同时看“由谁产生、对谁负责、受谁监督”。

同期说明的用途（概述）：2018 年 3 月 5 日修改说明将这些配套修改与深化国家监察体制改革、为设立监察委员会提供宪法依据相联系。这说明当时怎样解释修改目的，不等同于已经证明后来的全部实施效果。

出处：2018 年宪法修正案，中央网信办转载新华社，所选第 37、46、52 条；王晨 3 月 5 日说明摘要，商务部转载。后者是说明摘要，不是原刊全文。

材料六 第 64 条与 2018 年的实际文件

现行宪法第六十四条第一款：

宪法的修改，由全国人民代表大会常务委员会或者五分之一以上的全国人民代表大会代表提议，并由全国人民代表大会以全体代表的三分之二以上的多数通过。

2018 年的文件与动作（据同期材料概述）

日期与材料	记载的主体和动作
3 月 5 日修改说明追述 1 月 18—19 日、1 月 26 日	十九届二中全会通过建议；中共中央随后向全国人大常委会提出修改宪法部分内容的建议。
同一说明追述 1 月 29— 30 日常委会会议	全国人大常委会法制工作委员会（简称法工委）依委托拟订草案及提请审议议案；全国人大常委会审议、表决，决定提请全国人大会议审议。
3 月 8 日新华社会议报道	3 月 7 日各代表团审议；主席团第二次会议决定将审议报告及修改稿提请各代表团审议。

2018 年 3 月 11 日全国人民代表大会公告第一号（正文与署名）：

中华人民共和国宪法修正案已由中华人民共和国第十三届全国人民代表大会第一次会议于 2018 年 3 月 11 日通过，现予公布施行。

中华人民共和国第十三届全国人民代表大会第一次会议主席团

2018 年 3 月 11 日

题 4 把主体与动作对应起来

指出本例中提出政治建议、受托拟稿、依法提请大会、最终通过、公告公布的主体。再回答：

（1）法工委拟稿是否等于它拥有独立修宪提议权？（2）第 64 条还规定了哪个提议主体，表决多数以谁为分母？（3）本例是否意味着每次修宪都必须逐日复制同一细流程？

出处：第 64 条见现行宪法；形成过程见 3 月 5 日说明摘要；3 月 8 日会议报道；3 月 11 日全国人大公告第一号。
本页是 2018 实例，不列作所有年份共同的固定流程。

材料七 看清三份文件各自做什么

文件甲 《中华人民共和国宪法》1982 年原文

题注：

（一九八二年十二月四日第五届全国人民代表大会第五次会议通过）

原公报刊载宪法全文，由序言、总纲、公民的基本权利和义务、国家机构、国旗国徽首都等内容构成。同日全国人大公告公布施行。形成报告说明这是对 1978 年宪法的全面修改；以上文书身份说明为概述。

文件乙 《中华人民共和国宪法修正案》1988 年文本

题注：

（1988 年 4 月 12 日第七届全国人民代表大会第一次会议通过）

它包含两条。材料三的第二条明确写着“宪法第十条第四款……修改为……”，另有第一条对宪法第十一条作补充。

文件丙 《中华人民共和国监察法》2018 年初版

题注：

（2018 年 3 月 20 日第十三届全国人民代表大会第一次会议通过）

第一条节录：

根据宪法，制定本法。

本页仅用 2018 年初版辨认当时文件身份。监察法后来已有修正，不能把这份历史版本直接用来判断今天的具体措施。

题 5 为什么不是又换了五部新宪法

分别说明甲、乙、丙做了什么，再回答：五次修正为何不等于五部新的完整宪法？今天仍称 1982 年宪法，是否意味着只读 1982 年原文就够了？

出口句：选本讲一组对照，用“改变了……，同时保留 / 承接了……”写一句说明。

出处：1982 年国务院公报及 1988 年修正案同前；2018 年监察法初版，社保基金理事会所存 PDF，第 1 页。

附页 E1 不成文是否意味着没有文字

仅在第一学时增加 5 分钟时使用。

议会研究简报对法案要求的归纳（教师译意）

未经议会同意，不应免除法律的适用或停止法律的效力。

上句依据英国下院图书馆 2009 年 10 月 5 日《1689 年权利法案》研究简报第 4 页所归纳的法案要求作教师译意，不是原法逐字引文或官方中文法条，也不是 1689 年原刊影印。

宪法整体形式的说明（概述）：英国宪法的规则由法律、判例和惯例等共同构成，未集中编成一部统一宪法法典。英国存在有文字的宪法性法律，1689 年《权利法案》就是其中一份。这里区分的是具体文件有无书面文字与宪法整体有无统一法典。

E1 问题

“英国是不成文宪法国家，所以没有任何写下来的宪法性规则。”这句话错在哪里？请使用上面的文件例子说明。仅凭这一例子，能否认定英国全部宪法规则都已经写在同一部法典里？

出处：英国下院图书馆研究简报，2009 年 10 月 5 日，第 2—4 页，法案要求的归纳译意据第 4 页。这里用于理解历史形式，不据此判断法案所有条款今天在英国各地的具体适用。

补充阅读 法国 1789 年宣言的一个主张（教师译意）

第十六条译意：一个社会如果没有保障权利，也没有确定权力的分立，就没有宪法。

出处：法国总统府所载《人权和公民权宣言》，第 16 条。它表达当时的规范主张；这一句不能证明当年每个人实际上已得到同等保障，也不直接用作判断我国制度的规范依据。

附页 E2 已有具体权利为何还增加人权原则

仅在第二学时增加 5 分钟时使用。

1982 年宪法原文

第三十三条第二款：

中华人民共和国公民在法律面前一律平等。

第三十七条第一款：

中华人民共和国公民的人身自由不受侵犯。

第三十七条其余款还规定逮捕的批准、决定与执行关系，以及禁止非法拘禁等内容，见材料二。

2004 年宪法修正案

第二十四条：

宪法第三十三条增加一款，作为第三款：“国家尊重和保障人权。”第三款相应地改为第四款。

E2 问题

“2004 年以前宪法没有任何权利保障”与“既然以前已有权利，2004 年新增这句话就毫无意义”，两种说法各有什么问题？分别用材料说明，再给自己的结论加一句材料限度。

出处：1982 年第 33、37 条见国务院公报印刷 858—859 页 / PDF 第 10—11 页；2004 年宪法修正案，国务院公报，第 24 条。修正案第 24 条与宪法第 33 条属于不同文件的编号。

主要原文出处与版本回查

现行宪法，外交部全文；1982 年国务院公报原件；1978 年宪法公布本；1975 年人大旧页保存本；最高检所载第 25 条独立引文；1999 年宪法修正案。各页已分别说明引用范围与材料身份。